

[별표 1]

피해 규모가 심각하고 사회적 파장이 큰 범죄의 지급기준 금액

기준금액	대 상
5억원 이하	○ 3인 이상 선상 살해 등 인명 피해가 크고 국민의 안전을 위해 신속한 검거가 요구되는 사건 ○ 공무원의 불법 선거개입·선거운동 (3급 이상 공무원) ○ 불법 선거 운동조직 (유사기관 등) 설치·운영 ○ 선거 후보자의 매수 이해유도 행위 (방송신문 매수죄 포함) ○ 5천만원 이상 불법정치자금 수수 (공천대가 포함) ○ 피해액 20억 이상 선박 방화, 충돌 등 해양과 관련된 중대 범죄 사건
1억원 이하	○ 2인 이하 살해 사건 ○ 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제4조의 폭력조직을 구성한 수괴 검거 사건 ○ 인질강도 사건 ○ 공무원의 불법 선거개입·선거운동 (4급 이하 공무원) ○ 선거 후보자 이외의 매수이해유도 행위 (방송신문 매수죄 포함) ○ 선거 후보자의 불법 기부행위 ○ 5천만원 미만 불법정치자금 수수 (공천대가 포함) ○ 국회의원, 광역·기초자치단체장 및 해당 의회 의장, 교육감, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 상 공공기관장, 3급 이상 공무원의 수뢰 (공무원 의제자 포함) ○ 수뢰 총액 1억원 이상 뇌물 사건 ○ 국보·보물에 해당하거나 이에 상당하는 국가유산의 도굴, 절취, 손상, 은닉, 국외 반출·수출 ○ 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제3조제1항제1호에 규정된 사기·횡령·배임 등 재산범죄 (전화금융사기·보험사기·유사수신·보조금 부정수급 등)
5천만원 이하	○ 약취유인·인신매매 사건 ○ 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제4조의 폭력조직을 구성한 부두목·고문 등 간부급 검거 사건 ○ 2명 이상이 사망한 방화 사건 ○ 선거 후보자 이외의 기부 행위 ○ 선거 허위사실 공표·비방 등 행위 ○ 선거 여론조작 등 여론조사 관련 불법행위 ○ 수뢰 총액 5천만원 이상 1억원 이하 뇌물 사건 (공무원 의제자 포함) ○ 위해식품* 제조·유통·판매사건 * 위해식품: 식품위생법 등 식품 관련법령에서 위해식품으로 규정하고, 실제사건에서 해당법령 위반으로 의ולם 사건에 한정 ○ 국보·보물 이외 국가유산의 도굴, 절취, 손상, 은닉, 국외 반출·수출 ○ 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제3조제1항제2호에 규정된 사기·횡령·배임 등 재산범죄 (전화금융사기·보험사기·유사수신·보조금 부정수급 등) ○ 주요 정부 기관, 공·사단체, 민간기업 등의 정보통신기반시설을 대상으로 해킹, 서비스 거부 공격, 악성 프로그램 유포 등 기술적 방법을 이용해 사회에 큰 파장을 발생시킨 사이버 테러 사건 ○ 피해자가 10명 이상인 연쇄 강간 ○ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 등에 장기 무기징역 이상 규정된 성폭력 범죄 ○ 아동학대 치사 ○ 5년 이상 장기 실종아동 등(미성년자·장애인·정신질환자)을 발견하고, 발견된 실종자가 형법 또는 특별법상 범죄 피해자인 경우

기준금액	대 상
2천만원 이하	○선박 사고 야기 후 도주하여 피해자 3명 이상이 30일 이내에 사망한 경우 ○2인 이상 조직적 강도 또는 2회 이상 연쇄 강도 사건 ○폭력조직 또는 이에 준하는 범죄단체 조직원들의 특수폭행, 특수상해, 특수공갈, 특수재물 손괴 등 조직성 범죄 검거 사건 ○피해액 1억원 이상의 절도, 장물 사건 ○도주죄 및 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제133조의 출석 의무 위반 사건 ○전자발찌 훼손 도주 사건 ○피해액 1억원 이상의 연쇄 방화 또는 인적 피해가 발생한 방화 사건 ○피해액 1억원 이상의 절도, 장물 사건 ○피해자가 다수인 불법 다단계·불법 대부업(채권추심 포함) 범죄 ○국내·국외 통화를 대량으로 위조·변조하여 유통한 범죄 ○수뢰 총액 5천만원 미만의 뇌물 사건(공무원 의제자 포함) ○조직적·집단적으로 이루어진 강간·강제추행 ○반복적·상습적으로 이루어진 강간·강제추행(피해자 수는 관계없음) ○아동학대 중상해 ○다수 아동학대, 1개월 이상 지속된 아동학대 ○장기 실종아동 등(미성년자·장애인·정신질환자)을 발견하고, 발견된 실종자가 형법 또는 특별법상 범죄 피해자인 경우
1,500만원 이하	○선박 사고 야기 후 도주하여 피해자 2명이 30일 이내에 사망한 경우 ○「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제4조의 폭력조직에 가입·활동한 조직원 검거 사건 ○피해액 1억원 이상의 방화 사건
1천만원 이하	○선박 사고 야기 후 도주하여 피해자 1명이 30일 이내에 사망한 경우 ○강도상해·강도강간 사건 및 피해액 1백만원 이상의 강도 사건 ○피해액 1천만원 이상의 연쇄 방화 사건 ○피해액 1천만원 이상의 절도, 장물 사건 ○제조·수입·대량 유통으로 특허권·상표권 등을 침해하거나 산업기술을 유출하여 지식재산권을 침해한 경우 ○「남북교류협력에 관한 법률」 제13조 제1항에 따른 승인을 받지 아니하고 물품 등을 반출하거나 반입한 경우 ○「대외무역법」 제19조의2에 따른 수출허가를 받지 아니하고 전략물자를 수출하거나 수출 신고한 경우 ○「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제4조 제1항에 따른 출입 신고를 하지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자 등 안보침해 사건 ○불법입국, 불법 상륙 등 「출입국관리법」 위반 사건 ○밀항·이선·이기 등 「밀항단속법」 위반 사건 ○체류지역 확대 허가 관련 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 위반 사건 ○노인 학대
5백만원 이하	○선박 사고 야기 후 도주하여 피해자가 상해를 입은 경우 ○상습적·고질적 공갈·업무방해·재물손괴·폭행 사건 ○피해액 5백만원 이상 천만원 이하의 절도, 장물 사건 ○1개월 이상 이루어지거나, 피해 가족구성원이 다수인 가정폭력 ○반복적·상습적으로 이루어진 학교폭력(피해자 수는 관계없음) ○권총·소총·엽총·공기총 및 화약·폭약의 불법 제조·판매·수입·소지·사용 사건 ○피해액 1천만원 이상 어구 고의 손괴 도주 ○해저 유물 도굴 및 불법 거래 ○그 밖에 피해자가 다수이거나 범죄의 피해가 심각하여 방송·신문 등 언론에 대서특필되는 등 사회적 이목이 집중된 사건